



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Chương 4

Quan hệ pháp luật

TS. Bành Quốc Tuấn



Dẫn nhập: Quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội trong đời sống được quy phạm pháp luật điều chỉnh.

Mục tiêu:

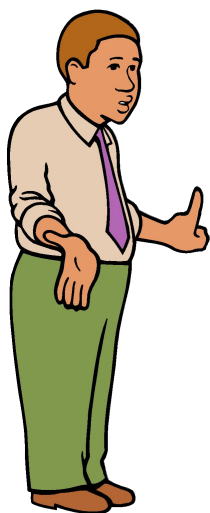
- Nắm vững khái niệm, đặc điểm, phân loại của quan hệ pháp luật.
- Nắm vững cơ cấu quan hệ pháp luật.
- Phân tích được các sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật.



NỘI DUNG CƠ BẢN



TRA VINH UNIVERSITY



I. Khái niệm quan hệ pháp luật

II. Đặc điểm của quan hệ pháp luật

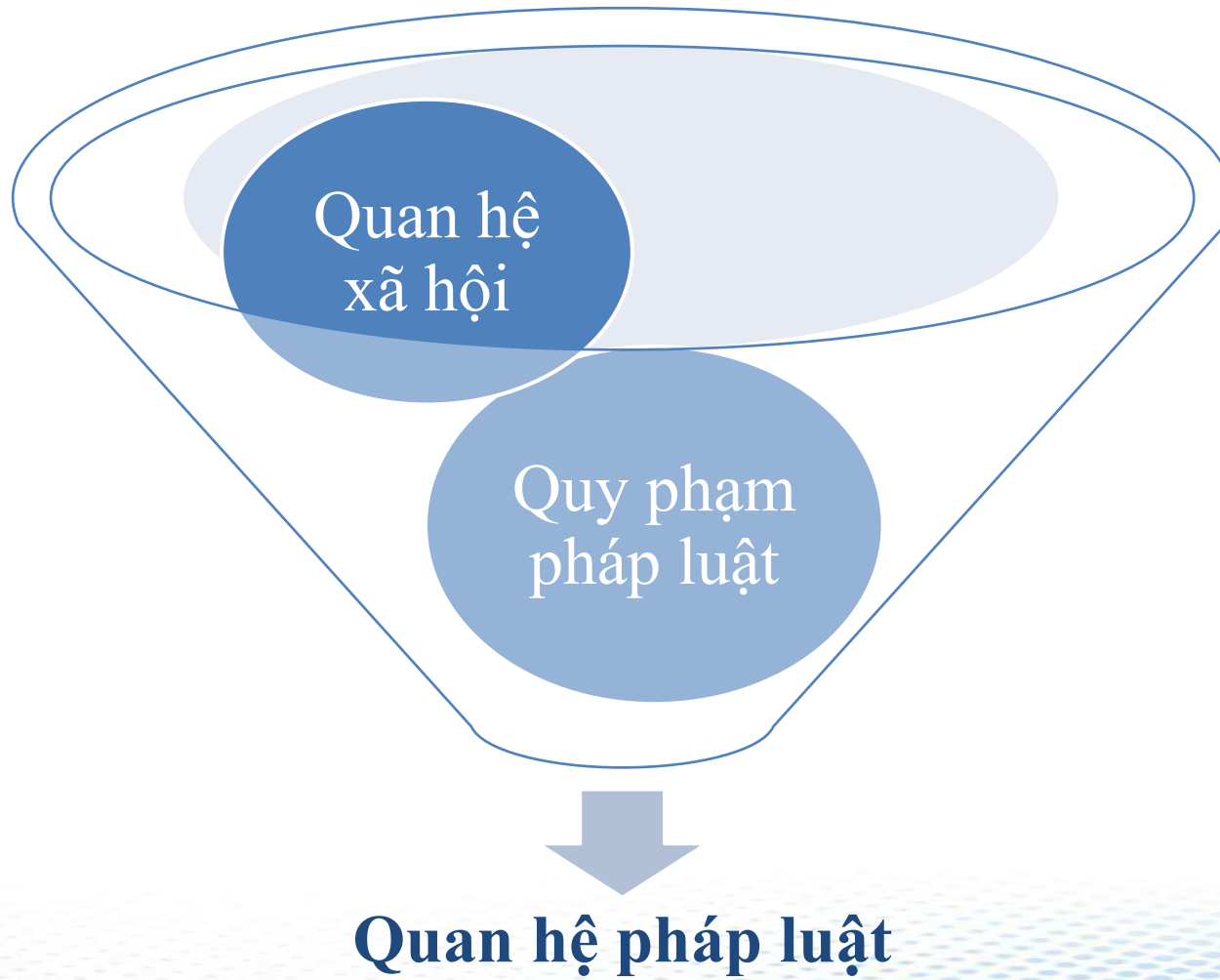
III. Phân loại quan hệ pháp luật

IV. Thành phần của quan hệ pháp luật

V. Sự kiện pháp lý



I. Khái niệm quan hệ pháp luật



I. Khái niệm quan hệ pháp luật



Quan hệ pháp luật là những
quan hệ xã hội được quy
phạm pháp luật trực tiếp điều
chỉnh



I. Khái niệm quan hệ pháp luật



TRA VINH UNIVERSITY



II. Đặc điểm của quan hệ pháp luật



Có tính ý chí

Có cơ cấu chủ thể
nhất định

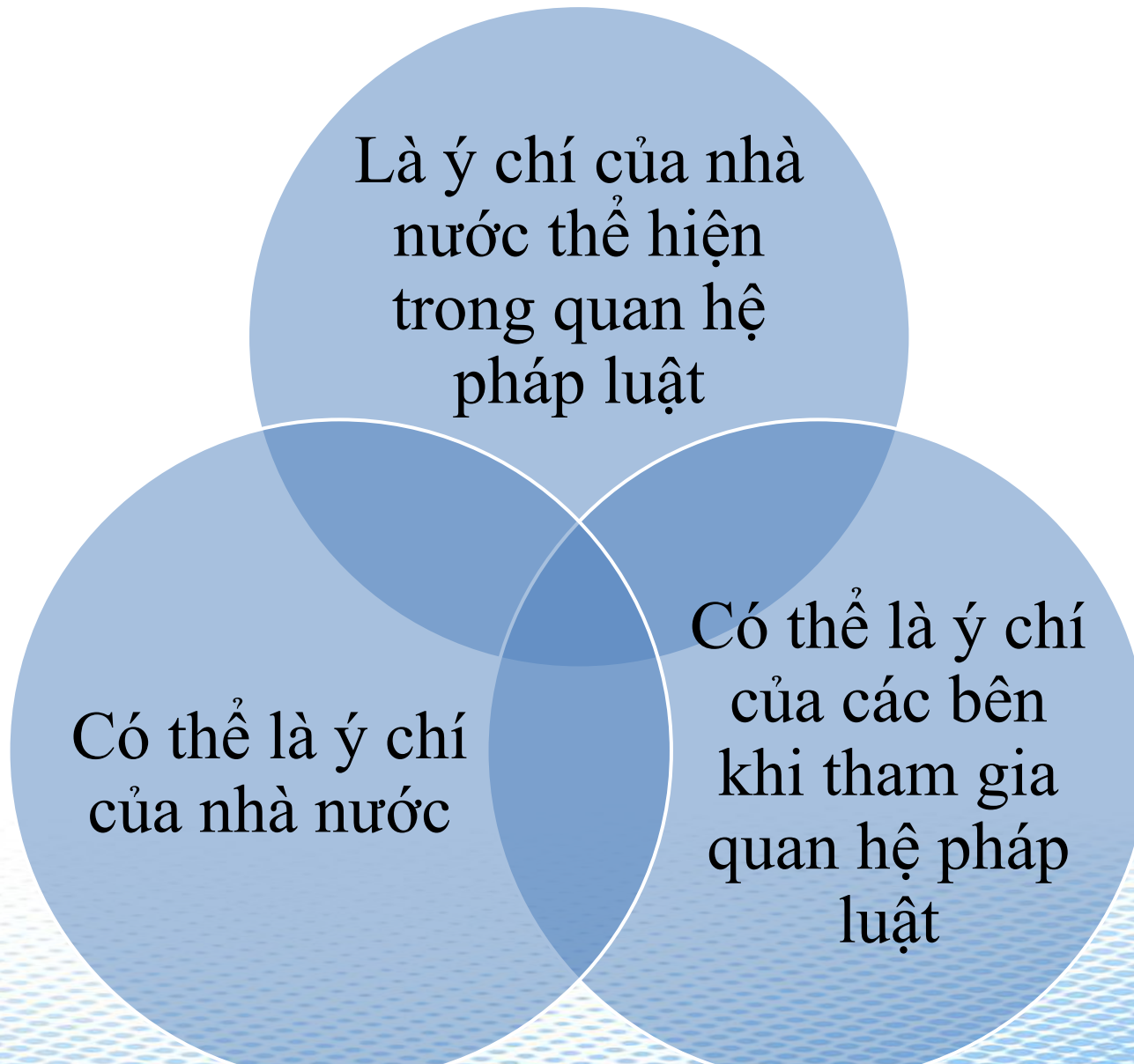
Quan hệ pháp luật

Có quyền và nghĩa
vụ pháp lý

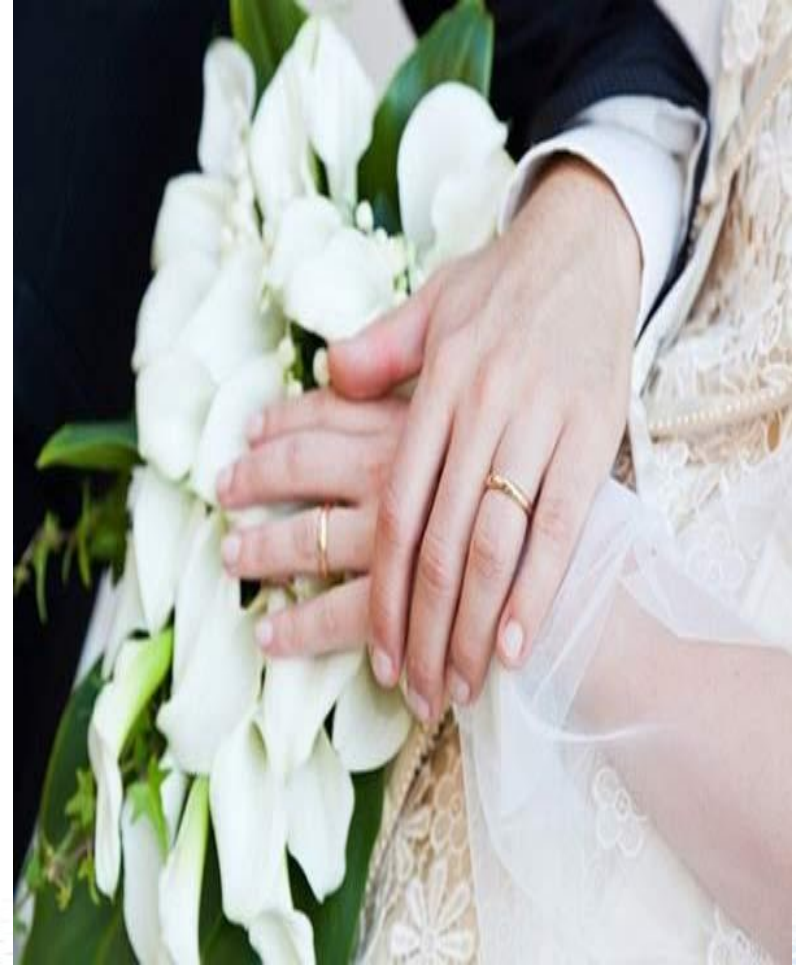
Được nhà nước bảo
đảm thực hiện



1. Có tính ý chí



1. Có tính ý chí



2. Có cơ cấu chủ thể nhất định



Quan hệ xã hội không có cơ cấu chủ thể nhất định như không có điều kiện nào về độ tuổi, giới tính, tài sản

Mỗi quan hệ pháp luật đều có cơ cấu chủ thể nhất định, đảm bảo quyền lợi của các bên khi tham gia quan hệ pháp luật đó



2. Có cơ cấu chủ thể nhất định



TRA VINH UNIVERSITY



3. Có quyền và nghĩa vụ pháp lý



Quan hệ xã hội

Ít chứa đựng
quyền và nghĩa
vụ

Quan hệ pháp luật

Chứa đựng
quyền và nghĩa
vụ của chủ thể

Quyền của bên
này là nghĩa vụ
của bên kia và
ngược lại



3. Có quyền và nghĩa vụ pháp lý



4. Được nhà nước bảo đảm thực hiện



Pháp luật do nhà nước ban hành

Nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực hiện

Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các chủ thể



4. Được nhà nước bảo đảm thực hiện



Hợp đồng mua bán gạo: A (bên bán) B (bên mua), B không thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng. A khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện C tỉnh D



III. Phân loại quan hệ pháp luật



1 Quan hệ pháp luật dân sự

2 Quan hệ pháp luật hình sự

3 Quan hệ pháp luật hành chính...

Căn cứ
vào tiêu
chí phân
chia
ngành
luật



III. Phân loại quan hệ pháp luật



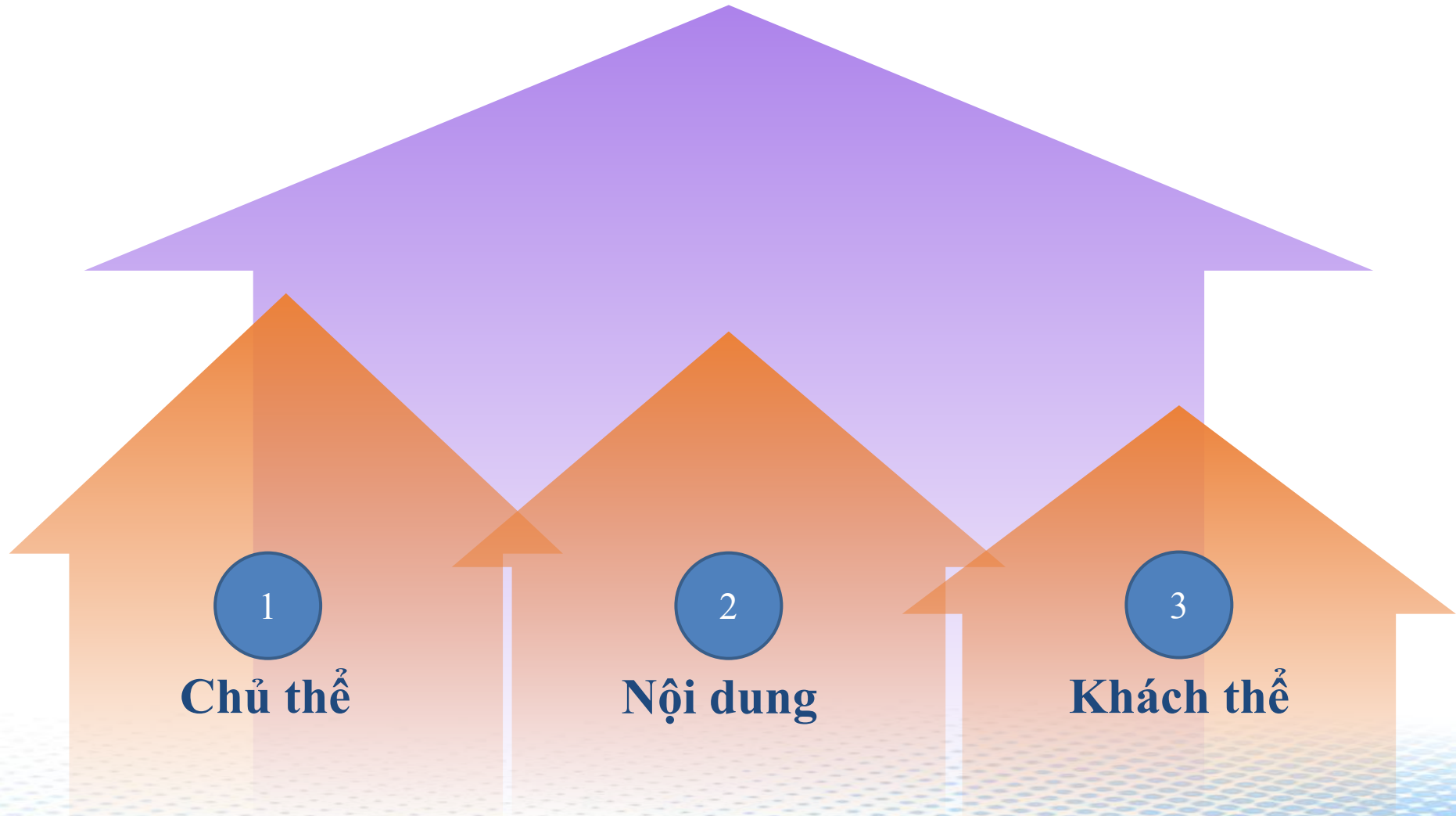
Quan hệ pháp luật hình thức: phát sinh khi chủ thể thực hiện trình tự thủ tục

Quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật nội dung: chứa đựng nội dung cần điều chỉnh



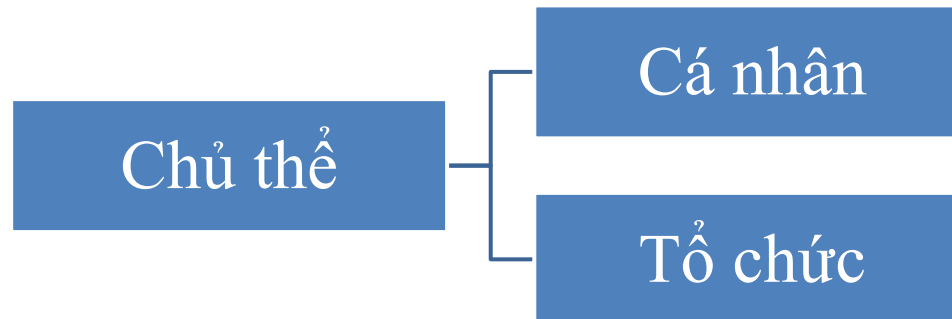
IV. Thành phần của quan hệ pháp luật



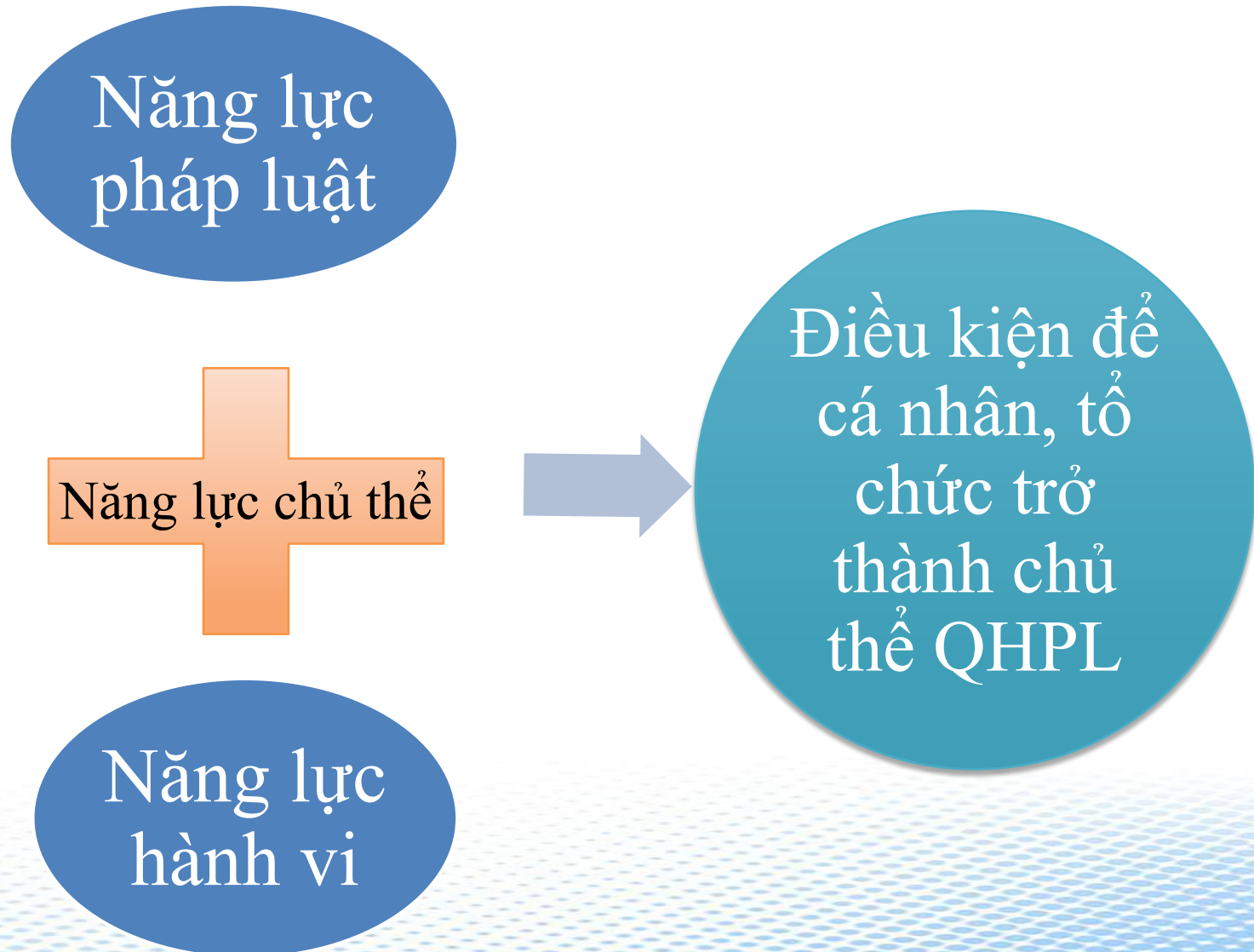
1. Chủ thể



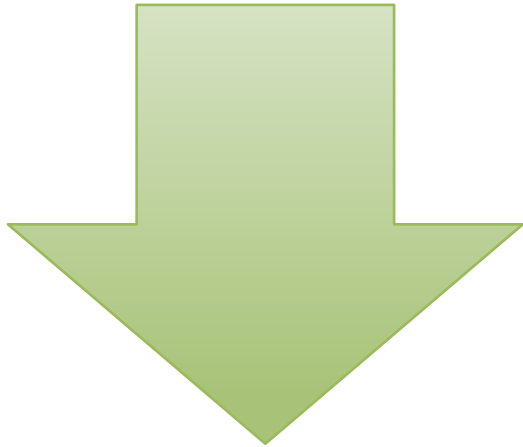
Chủ thể là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật trên cơ sở những quyền và nghĩa vụ do nhà nước quy định trong pháp luật.



1. Chủ thể



1. Chủ thể



Năng lực pháp luật là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận các quyền và nghĩa vụ



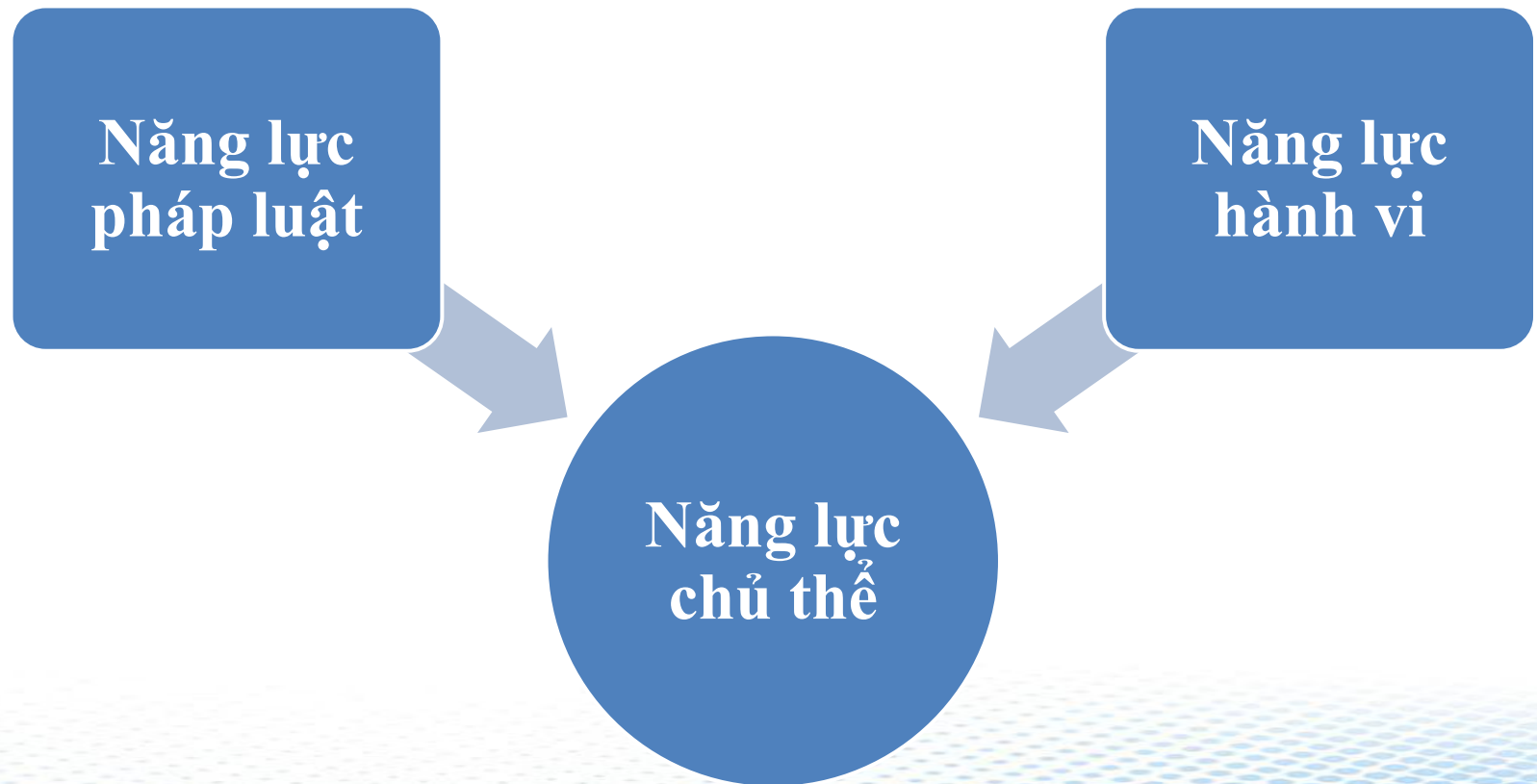
Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng hành vi của mình thực hiện một cách độc lập các quyền và nghĩa vụ



1. Chủ thể



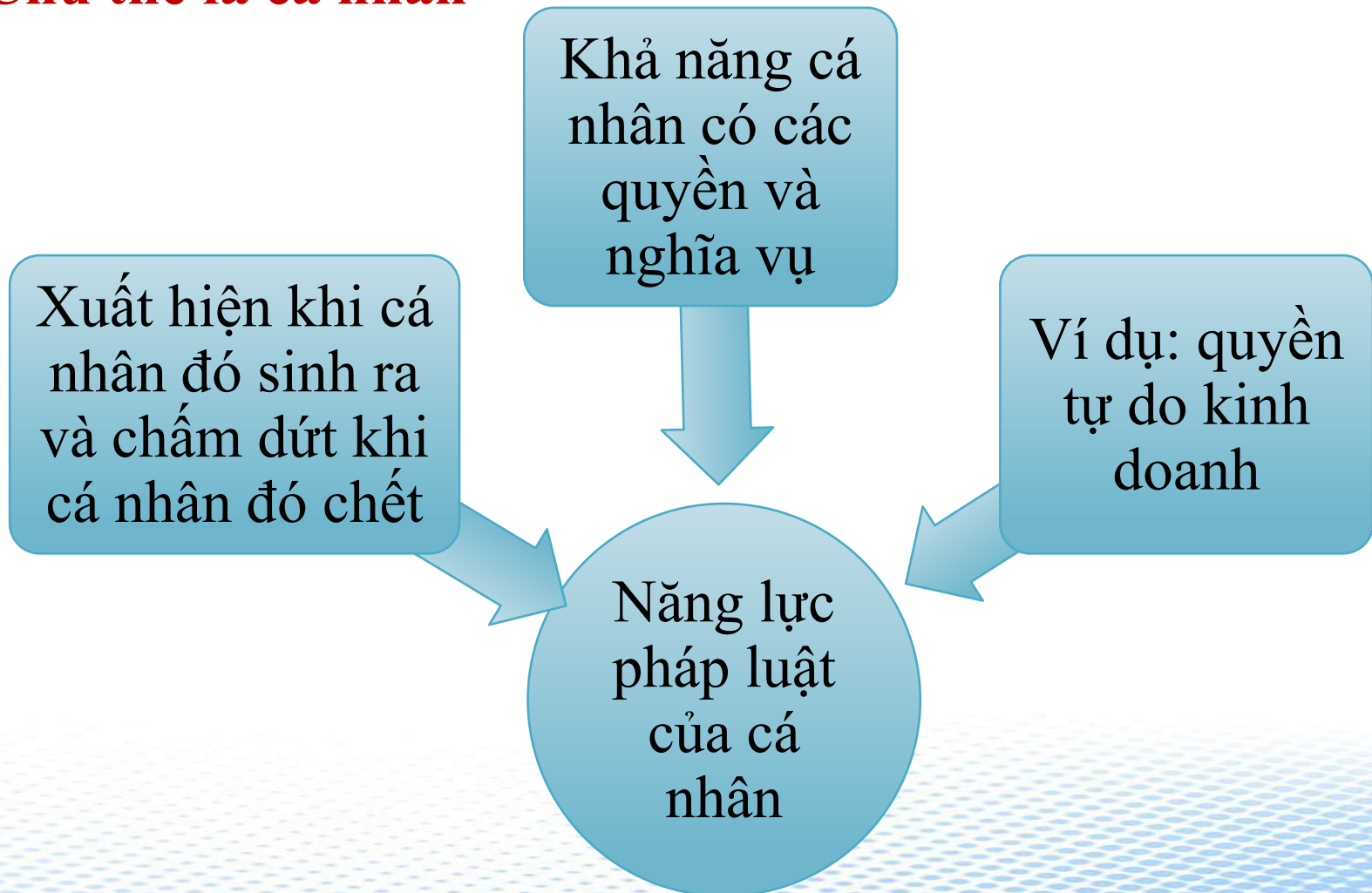
a. Chủ thể là cá nhân



1. Chủ thể



a. Chủ thể là cá nhân



1. Chủ thể



a. Chủ thể là cá nhân

Là khả năng cá nhân bằng hành vi của mình để xác lập lên các quyền và nghĩa vụ

Xuất hiện khi cá nhân đạt đến độ tuổi nhất định và đạt những điều kiện khác

Ví dụ: đăng ký kết hôn đối với nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi

Năng lực hành vi của cá nhân



1. Chủ thể



a. Chủ thể là cá nhân

Không có năng
lực hành vi
(dưới 6 tuổi)

Có đầy đủ năng
lực hành vi (từ
đủ 18 tuổi trở
lên)

Có năng lực
hành vi chưa
đầy đủ (từ 6 đến
dưới 18 tuổi)



Cá nhân

Mất năng lực hành vi dân sự

Người tâm thần và mắc các bệnh khác mà không làm chủ nhận thức, hành vi của mình và có yêu cầu Tòa án

Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

Do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự và có yêu cầu Tòa án

Hạn chế năng lực hành vi

Người nghiện rượu và các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản và có yêu cầu Tòa án



1. Chủ thể



b. Chủ thể là pháp nhân



1. Chủ thể



b. Chủ thể là pháp nhân



1. Chủ thể



c. Chủ thể là nhà nước

NHÀ NƯỚC

Là chủ thể đặc biệt

Nắm quyền lực
công

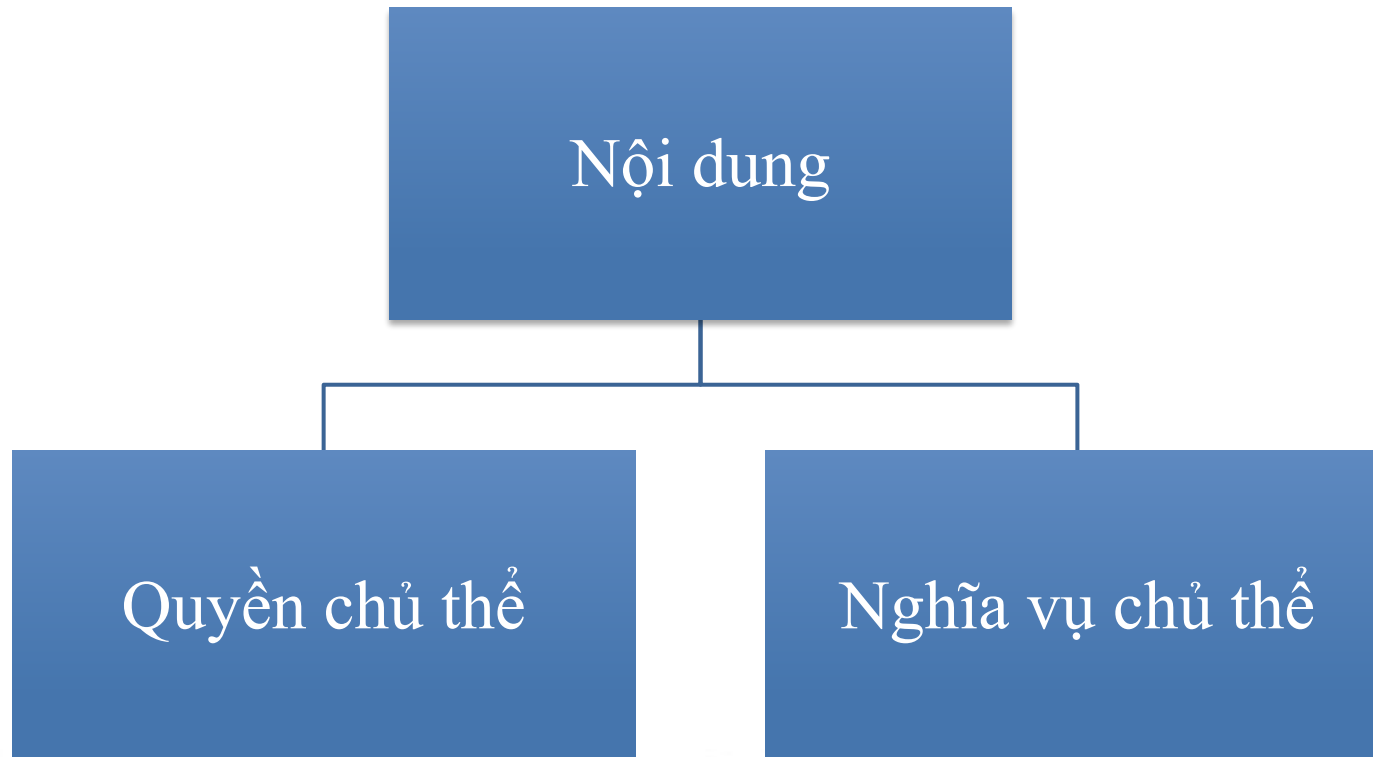
Chỉ tham gia
những quan hệ
cơ bản



2. Nội dung



Nội dung là tổng hợp quyền và nghĩa vụ chủ thể



2. Nội dung



Quyền chủ thể

Khả năng chủ thể xử sự
theo cách nhất định

Là cách xử sự mà
pháp luật cho phép
chủ thể được tiến
hành

Khả năng yêu cầu chủ
thể khác chấm dứt
hành động cản trở

Khả năng yêu cầu cơ
quan nhà nước có
thẩm quyền bảo vệ
lợi ích của mình



2. Nội dung



Nghĩa vụ chủ thể

Là cách xử sự mà chủ thể
bắt buộc phải tiến hành

Phải tiến hành các xử sự
bắt buộc

Phải chịu trách nhiệm
pháp lý



2. Nội dung



TRA VINH UNIVERSITY

Lưu ý

Nghĩa vụ

Quyền

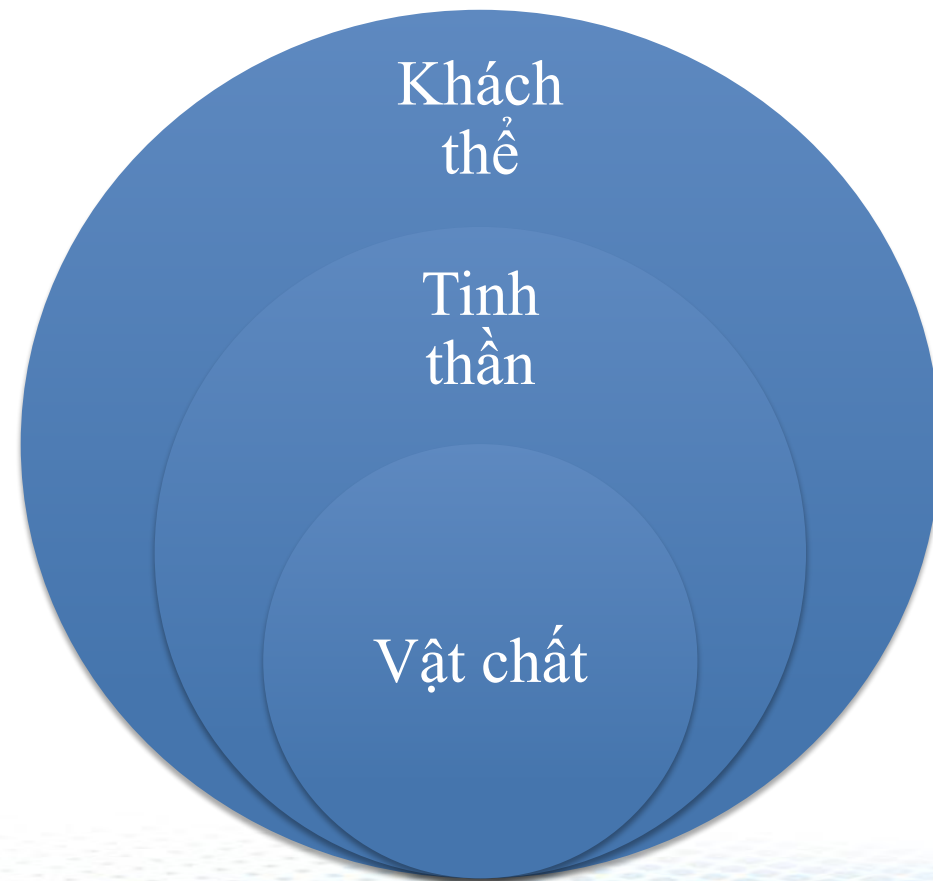
là hai mặt của một thể
thống nhất của quan hệ
pháp luật



3. Khách thể



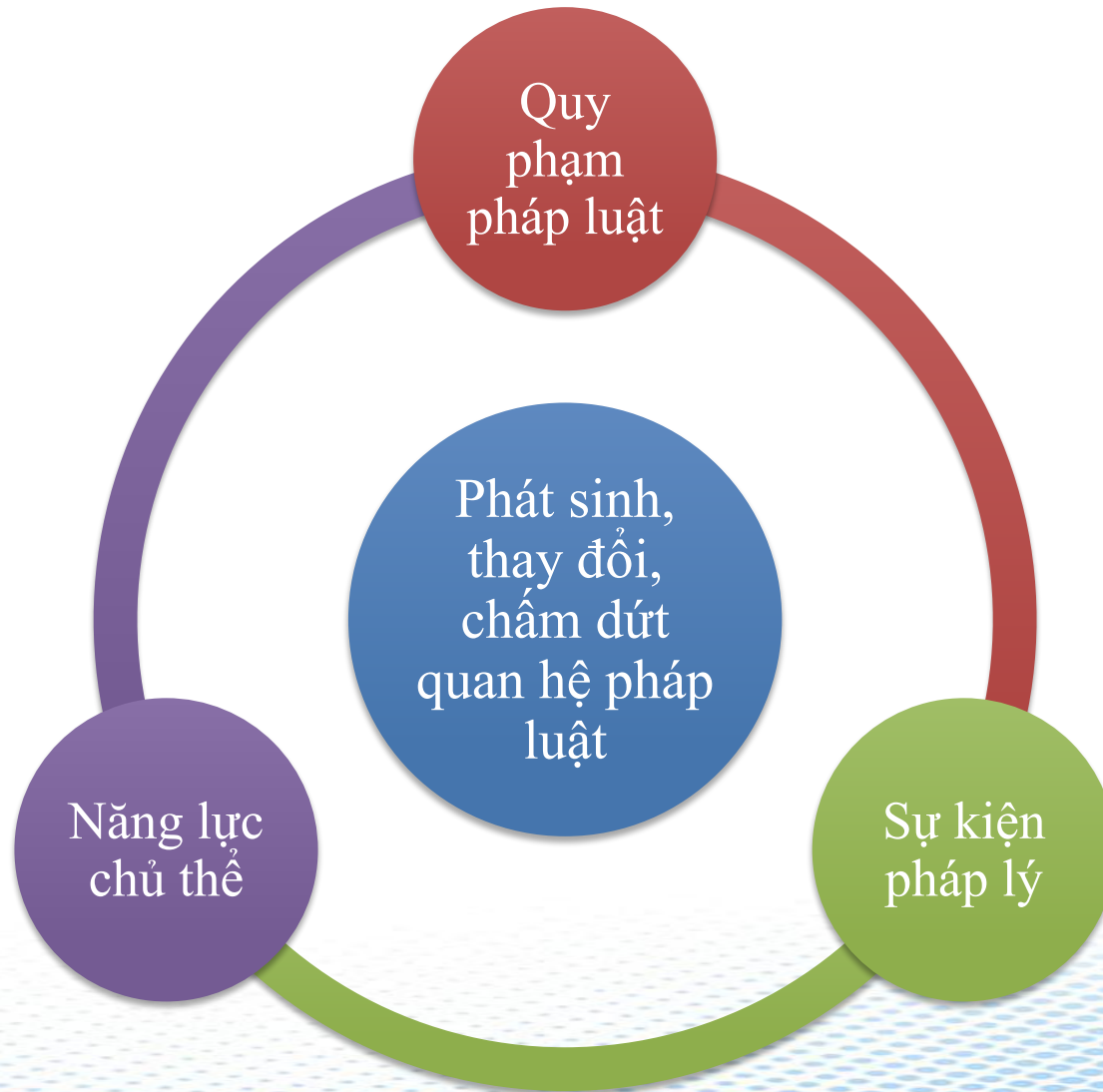
Khách thể là những lợi ích mà các bên mong muốn đạt được khi tham gia vào quan hệ pháp luật.



3. Khách thể



V. Sự kiện pháp lý



1. Khái niệm sự kiện pháp lý



Sự kiện pháp lý là những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống được dự kiến trong quy phạm pháp luật gắn với việc phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể khi chúng diễn ra trong thực tế đời sống.

Ví dụ:

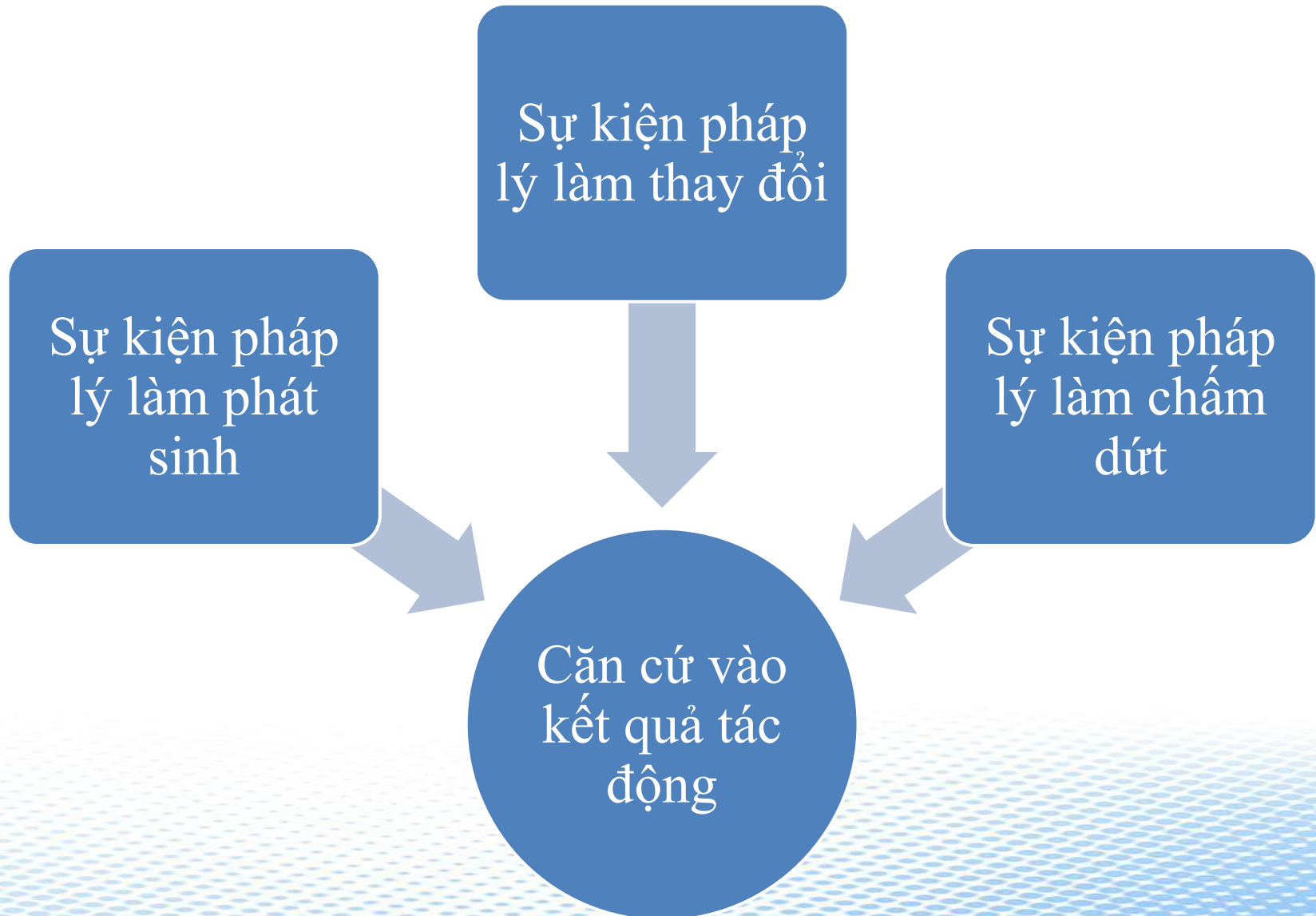
Ông A chết để
lại tài sản

Vợ và các con
ông A được
hưởng thừa kế
tài sản

Hôn nhân giữa
ông A và vợ
chấm dứt



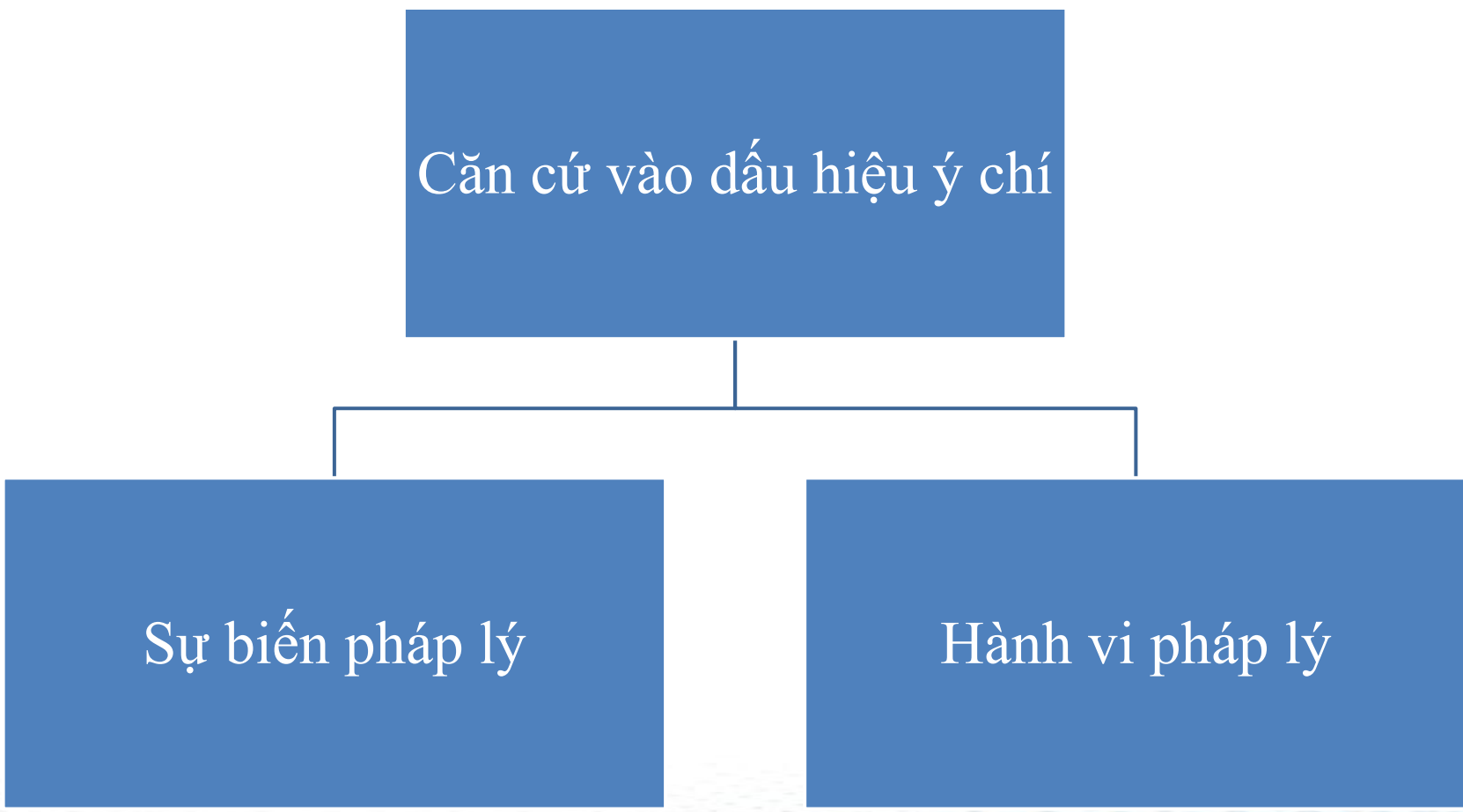
2. Phân loại sự kiện pháp lý



2. Phân loại sự kiện pháp lý



Căn cứ vào dấu hiệu ý chí



```
graph TD; A[Căn cứ vào dấu hiệu ý chí] --> B[Sự biến pháp lý]; A --> C[Hành vi pháp lý];
```

Sự biến pháp lý

Hành vi pháp lý



2. Phân loại sự kiện pháp lý



a. Sự biến pháp lý

Sự biến pháp lý là những hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài ý chí chủ quan của con người

Ví dụ: Thiên tai, dịch bệnh, cái chết tự nhiên



2. Phân loại sự kiện pháp lý



b. Hành vi pháp lý

Hành vi pháp lý là hành vi của con người khi tham gia vào các quan hệ xã hội và được điều chỉnh bởi pháp luật

- Hành vi hành động: là cách xử sự chủ động
- Hành vi không hành động: là cách xử sự thụ động



Quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật điều chỉnh.

Quan hệ pháp luật bao gồm 3 thành phần: chủ thể, khách thể và nội dung.

Các yếu tố phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật: quy phạm pháp luật, năng lực chủ thể, sự kiện pháp lý.



CÂU HỎI ÔN TẬP



TRA VINH UNIVERSITY

1. Phân biệt quan hệ xã hội với quan hệ pháp luật.
2. Lấy 1 ví dụ về quan hệ pháp luật và tự phân tích các thành phần của quan hệ pháp luật.
3. Cho các trường hợp sau, hãy xác định trường hợp nào quan hệ pháp luật được phát sinh, thay đổi, chấm dứt:
 - A. Ly hôn
 - B. Chuyển từ hợp đồng lao động sang hợp đồng làm việc
 - C. Ký hợp đồng thuê nhà



BÀI TẬP ÔN TẬP



TRA VINH UNIVERSITY

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

1. Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật.
2. Mọi cá nhân, tổ chức đều là chủ thể của quan hệ pháp luật.
3. Chỉ cần quy phạm pháp luật cũng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật.
4. Năng lực pháp luật của mọi cá nhân là như nhau.
5. Năng lực hành vi của mọi cá nhân là như nhau.

